

#### 4. 공매 실익이 없는 재산에 대한 감정평가 부적정

- 「압류재산매각업무요강」 제16조4)(공매대행업무의착수)에 따르면 선순위채권, 체납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산, 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등의 경우에는 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 속행하도록 되어 있음
- 그런데, 감사 대상기간 동안 서울서부지역본부에서 감정평가를 한 후 공매진행한 현황을 직접한 결과
  - 체납자 (주)○○○○(§§§§§, XXXX-XXXXX-XXX)소유 압류재산의 경우 자동차에 전소유자 저당권(※※※※※※※※※※, 35백만 원)이 설정되어 공개실익이 없는 재산임에도 감정평가를 의뢰하는 등
  - [표 5]와 같이 총 4건의 압류재산에 대하여 선순위 채권 등을 감안할 경우 공매실익이 없는 재산임에도
  - △ 불필요하게 감정평가를 실시하여 공매를 진행함으로써 행정력을 낭비하였을 뿐만 아니라 감정평가수수료(4건, 1,597천 원) 만큼 체납자의 부담을 가중시킨 사실이 있음

4) 제16조(공매대행업무의 착수) 제15조에 따라 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다. 다만, 공매대행의뢰된 재산 중에서 권리분석 및 현황파악 결과 선순위채권, 체납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산 등에 해당하는 재산은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 속행하여야 한다.

[표 5] 공매 실익이 없는 압류재산에 대한 감정평가 현황

(단위 : 천 원)

| 위임<br>기관 | 관리번호 | 체납자 | 감정평가 |     |    | 선순위 채권        |           | 비고 |
|----------|------|-----|------|-----|----|---------------|-----------|----|
|          |      |     | 의뢰일  | 감정가 | 비용 | 권리관계<br>(권리자) | 설정<br>최고액 |    |

“기재 생략”

### 【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 압류재산 공매대행업무 착수 시 압류 재산 추정가액, 선순위채권, 체납처분비 등을 고려하여 공매 진행 실익 유무를 사전에 철저히 검토하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)